

1000573-69.2022.8.26.0157

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... DO CDC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FURTO. RISCO COBERTO PELO CONTRATO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPERTINENTES E DISPENDIOSOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ART. 51, IV, CDC. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Apelação Cível nº 1000878-16.2019.8.26.0268. 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000573-69.2022.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000573-69.2022.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Lucas da Silva Duarte

Requerido:

Associação Gestão Veicular Universo (Universo Agv) e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Vistos.

Trata-se de ação constitutiva e condenatória proposta por LUCAS DA SILVA DUARTE em face de ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO - UNIVERSO AGV e ELIZABETH VACARELI ME - PLATAFORMA VEÍCULOS.

Narra a parte autora (fls.01-19), em sua causa de pedir remota (art. 319, inc. III do CPC), que: a) firmou em 17.06.2021, com a primeira requerida, contrato de proteção sob o nº 0000232945 ao veículo FIAT MOBI Like 1.0 Fire Flex 5p., placa GJX8379, 2017/2018, Chassi 9BD341A5XJY521995; b) em 22.07.2021, enquanto trafegava pelas vias, um caminhão invadiu a contramão forçando-o a sair com o seu veículo da via, passando por um buraco, perdendo o controle e caindo em uma vala; c) comunicou o sinistro à primeira requerida, que teria informado o prazo de 45 dias para análise do caso; d) o veículo foi encaminhado à oficina da segunda requerida e somente em 06.10.2021 os reparos foram autorizados, sendo que o veículo continua na oficina sem previsão de conserto. Requereu em sede de tutela a disponibilização de um veículo para utilização como transporte e trabalho pela primeira requerida, bem como para que a segunda requerida realizasse o conserto do veículo no prazo máximo de 10 dias. Ao final, a condenação da primeira requerida ao pagamento de lucros cessantes no montante de R\$ 20.551,65, bem como danos morais no importe de R\$

20.000,00.

Junta documentos (fls.20-107).

Decisão de admissibilidade da demanda, concessão da AJG e indeferindo o a tutela de urgência (fls.108-109).

Petição do autor pugnando pela reconsideração do indeferimento da tutela de urgência (fls.112-115), com juntada de documentos (fls.118), restando mantido o indeferimento (fls.119).

Citada (fl.125), a ré ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO (UNIVERSO AGV) apresentou contestação (fls.126-159), aduzindo, em síntese, que: a) legalidade das associações de proteção veicular; b) a inaplicabilidade do CDC; c) responsabilidade da oficina reparadora corré pelo prazo e qualidade dos consertos; d) invalidade dos prints de whatsapp como meio de prova; e) inexistência do dever de indenizar ao autor em lucros cessantes, por ausência de ato ilícito cometido pela requerida; f) rechaça os danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Juntou documentos (fls.160-191).

À corré ELIZABETH VACARELLI - Plataforma Veículos, devidamente citada (fl. 124), apresentou respostas escritas em forma de contestação (fls.193-199), alegou, em síntese: a) a inexigibilidade de indenização do autor em lucros cessantes; b) rechaça os danos morais, por ausência de ato ilícito pratica pela requerida. Requer a improcedência dos pedidos.

Juntou documentos (fls.200-216).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir (fl.217), a AGV pugnou pela oitiva do preposto da corré Elizabeth Vacareli - ME, enquanto o autor requereu o julgamento da lide (fl.237).

Houve réplica em fls.223-236.

Petição do autor juntando os comprovantes de seus rendimento (fls.237-243), com manifestação da ré AGV às fls.247-250.

Determinado a expedição de ofício à empresa UBER (fl.251), respondido às fls.258-290, com manifestação das partes às fls.294-296 e 297-300.

Alegações finais carreadas em fls.304-308 e 309-313.

Eis o breve relato do necessário.

Fundamento e decido.

Compete ao magistrado velar pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CRFB), dirigindo formalmente a demanda (art. 139, inc. II do CPC) para a rápida e integral resolução do litígio (art. 4º do CPC) e indeferindo diligências protelatórias (art. 139, inc. III e art. 370, parágrafo único do CPC). Assim, como destinatário final – embora não único – das provas (art. 371 do CPC), verifico que o feito encontra-se devidamente instruído, sendo o caso de julgamento imediato (art. 355, inc. I do CPC) com o escopo de privilegiar a efetividade (nesse sentido: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 32/34).

Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP). Com efeito, "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ - 4ª Turma - REsp 2.832, Rel.Ministro Sálvio de Figueiredo).

Na lição de Marcelo José Magalhães Bonicio, "a fase instrutória do processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A excessiva complacência dos juizes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação [...] Exatamente neste ponto encontra-se a primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das provas" (In: Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80).

De início, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade da demanda, isto é, interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Os pressupostos

processuais de existência e validade (art. 485, § 3º c/c art. 486, § 1º do CPC) também se afiguram preenchidos (art. 139, inc. IX c/c art. 352 do CPC). Não se verificam pressupostos processuais negativos (litispendência ou coisa julgada). Não inexistem nulidades (art. 276 e art. 485, § 3º do CPC) e a petição inicial é estruturalmente hígida, atendendo as prescrições dos arts. 106, 319 e 320 do CPC.

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente nos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC, todas as causas de pedir (art. 319, inc. III do CPC) narradas pela parte autora - bem como todas as exceções - serão analisadas de forma analítica. Afinal, esta premissa é decorrência do devido processo substancial (art. 5º, inc. LV da CRFB), do contraditório participativo (arts. 7º, 9º e 10º do CPC) e do modelo constitucional-cooperativo de processo (arts. 1º e 6º do CPC).

Gize-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo - eis que a parte autora se amolda ao modelo normativo descrito no art. 2º do CDC; a parte ré ao art. 3º, caput do mesmo diploma - e a proteção a referida classe de vulneráveis possui estatutura de garantia fundamental (art. 5º, inc. XXXII da CRFB) e princípio fundante da ordem econômica (art. 170, inc. V da CRFB).

Em que pese a manifestação da requerida ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, alegando que por se tratar de ASSOCIAÇÃO SEM FINALIDADE LUCRATIVA não incidiria o Código de Defesa do Consumidor, reprisando o quanto já gizado supra, o contrato celebrado entre as partes (proteção veicular), configura relação de consumo, sendo de adesão, não podendo o consumidor discutir as cláusulas contratuais, a elas se submetendo, razão pela qual deve ser analisado sob a ótica protecionista do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de manutenção do equilíbrio contratual entre as partes.

A natureza associativa não afasta a incidência da lei consumerista nas hipóteses em que a adesão, a pretexto de participar de grupo de sociabilização de riscos, importa a assunção de obrigação de natureza eminentemente aleatória, típica dos contratos de seguro. No mesmo sentido, temos a seguinte decisão do Colendo Tribunal de Justiça Paulista:

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO CRIADA PARA COMPARTILHAMENTO DE RISCO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALEATÓRIA ASSEMELHADA AO SEGURO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FURTO. RISCO COBERTO PELO CONTRATO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPERTINENTES E DISPENDIOSOS PARA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ART. 51, IV, CDC. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Apelação Cível nº 1000878-16.2019.8.26.0268. 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel.Des. ARTUR MARQUES. Dje. 14.09.2020.

Ademais, as normas consumeiristas são de ordem pública, interesse social e aplicação cogente (art. 1º do CDC). Outrossim, impende destacar que a Política Nacional de Relações de Consumo possui como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, inc. I do CDC) e “a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo” (art. 4º, inc. VI do CDC). Não bastasse isso, é direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (art. 6º, inc. VI e art. 81, caput do CDC). Em 1985 a resolução da ONU n. 39/248 reconheceu e positivou a vulnerabilidade do consumidor no plano internacional e acabou por influenciar a criação de normas nacionais para a proteção do consumidor em vários países do mundo.

A vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo dentro do Mercosul foi primeiramente admitida na Resolução 126/94 do Grupo Mercado Comum. Em dezembro de 2002, a proteção do consumidor foi declarada direito fundamental pelos presidentes dos quatro Estados-membros do Mercosul.

A Constituição Federal de 1988 ainda confere proteção aos consumidores no art. 24, VIII, ao prever competência legislativa concorrente à União, Estados e Distrito Federal sobre a responsabilidade por dano ao consumidor; no art. 150, parágrafo 5,

quando dispõe que “a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”; no art.48 das Disposições Transitórias – determinação de que o Congresso Nacional elaborasse, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90); e o parágrafo único, II, do art. 175, que introduz entre as matérias sobre as quais deverá dispor a lei que trate da concessão ou permissão de serviço público os direitos dos usuários. Há também uma proteção implícita quando no §4º do art. 173 estabelece que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

Conforme lição de Eros Roberto Grau, a da defesa do consumidor contido no art. 170, V, da nossa Carta Magna, é um princípio constitucional impositivo (Canotilho), que tem como função servir como instrumento para a realização do fim de assegurar a todos existência digna e objetivo particular a ser alcançado. No último sentido, assume a feição de diretriz (Dworkin) – norma objetivo – dotada de caráter constitucional conformador, justificando a reivindicação pela realização de políticas públicas. No sistema jurídico brasileiro, o direito do consumidor tem hierarquia constitucional e se apresenta como um princípio-programa tendo por objetivo uma ampla política pública.

O contrato firmando entre as partes é tipicamente de adesão, inserindo-se no conceito do artigo 54 do CDC. A conclusão decorre do fato de que as cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela fornecedora, sem possibilidade do consumidor discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Nas palavras de Nelson Nery Júnior, o consumidor “aceita-as, em bloco, ou não as aceita” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 622).

De se reconhecer, por conseguinte, que a eventual responsabilização civil da parte ré deve ser analisada, indiscutivelmente, sob a ótica consumerista do CDC, sobretudo no que pertine ao caráter objetivo da apreciação do ilícito, para a qual se prescinde da perquirição de culpa (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14 do CDC) dentro da cadeia de fornecimento (arts. 25, 27, 34 e 51, inc. III do CDC), na forma aventada pela doutrina (DENARI, Zelmo.Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 158-159). Definitivamente, no mercado capitalista, com a consagração da produção em massa, inerente à técnica de organização econômica a provocação de danos. Na busca do lucro, devem ser suportados pelo empresário os ônus decorrentes dos riscos que dissemina, ao passo que o consumidor, limitado à procura do atendimento de uma necessidade própria, em nada concorre para o dano causado (LIMA, Alvino.Da culpa ao risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1938, p. 93-95).

Urge a consideração, pois, que a responsabilidade civil exige para o surgimento do dever de indenizar, em sua modalidade objetiva, um dano imputado causalmente ao serviço, colocando-se o risco como nexo de imputação em coexistência com a culpa, em nosso ordenamento (cf. GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade. São Paulo: Saraiva, 2009,p. 26). Destarte, a responsabilidade civil é a consequência jurídica resultante do descumprimento de um dever jurídico originário, na concepção idealizada por Brinz. É por isso que se trata de um dever jurídico sucessivo (Haftung), que surge justamente para a recomposição de danos causados ao prejudicado pela violação de uma obrigação anterior.

Pois bem.

Trata-se de ação condenatória cujo objeto é saber se as requeridas devem arcar com os lucros cessantes e a ocorrência ou não de danos morais, em decorrência da delong no conserto de veículo segurado.

Na hipótese em concreto, restou incontroverso a adesão do autor em 17.06.2021, ao Plano de Assistência Recíproca – PAR oferecido pela requerida AGV (fls.43-49), bem como a ocorrência do sinistro em 22.07.2021 (fls.30-42), que ocasionou danos ao veículo do autor.

Alega a parte autora que aberto sinistro em 27.07.2021 junto à seguradora, foi-lhe solicitado o prazo de 45 dias para análise do sinistro. O veículo deu entrada na oficina credenciada e indicada pela seguradora em 28.07.2021, que somente autorizou

os reparos necessários em 06.10.2021, situação que lhe causou enormes percalços, já que trabalha como motorista de aplicativo UBER.

Em contestação, a ré ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAS UNIVERSO alegou que o contrato entabulado seria de plano de assistência recíproca e não de seguro automotivo, a ausência de relação de consumo entre as partes. Bem como que agir no exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais. Sustenta, ainda, que não se responsabiliza pelos prazos de consertos do veículo, sendo a responsabilidade exclusiva da oficina.

Por outro lado, a corré OFICINA PLATAFORMA alega que o orçamento inicial foi enviado em 30.07.2021, porém os reparos somente foram autorizados em 05.10.2021, e os orçamentos complementares em 11.11.2021, 28.12.2021, 03.03.2022 e 09.03.2022. Assim, sustenta que os atrasos se deram pela demora injustificada da seguradora em autorizar os serviços solicitados, o que excluiria sua responsabilidade.

A lide cinge-se à responsabilidade das rés pela demora no conserto do veículo do autor. E a relação jurídica mantida entre as partes qualifica-se como "relação jurídica de consumo", tornando aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aplica-se às relações de consumo a teoria da responsabilidade objetiva nos casos de dano oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque o serviço não funcionou, funcionou de forma ineficiente ou, ainda, tardiamente.

A obrigação principal da assistência seria, por meio de oficina de sua rede, promover e custear os reparos necessários no automóvel, fato que, conforme é consabido, exige dispêndio de cota razoável de tempo.

Estabelecida tal premissa, é lícito concluir que somente ficaria caracterizada a falha no serviço prestado pela seguradora nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, se o conserto se estendesse por prazo superior ao razoável para realização das intervenções necessárias.

In casu, após aberto o evento em 27.07.2021 o veículo foi encaminhado em 28.07.2021 à oficina de indicação da seguradora, qual seja, "OFICINA PLATAFORMA - ELIZABETH VACARELI ME", para orçamento e vistoria. Concomitantemente, foi iniciado o procedimento de sindicância, a fim de averiguar a natureza e circunstância do evento, o que ocasionou demora na liberação dos reparos.

Entendo que as defesas das rés funcionaram como verdadeira confissão da obrigação de conserto do veículo e da demora excessiva.

Como se vê dos documentos juntados aos autos, a seguradora somente autorizou os serviços iniciais no bem em 05.10.2021, ou seja, 68 (sessenta e oito) dias após a abertura do evento (27.07.2021), sendo que as autorizações complementares de serviços somente ocorreram em 11.11.2021, 28.12.2021, 03.03.2022 e 09.03.2022 (fls.202-210), e o veículo foi entregue ao autor consertado tão-somente no dia 13.04.2022 (fls.216).

Cumpra observar que não se desconhece que é direito da ré condizente com o ordenamento jurídico vigente averiguar se a condição se aperfeiçoou, no entanto, há abuso na demora de mais trinta dias após a comunicação da ocorrência, embora o contrato não fixe prazo máximo de reparo, nem traga cláusula penal para a hipótese. Recorde-se que a liquidação do sinistro deve ocorrer dentro de 30 dias, nos termos da circular SUSEP nº. 621/2021:

Art. 43. Deverá ser estabelecido prazo para a liquidação dos sinistros, limitado a trinta dias, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos no art. 41.

Restou demonstrado que o veículo segurado pela ré foi reparado por sua preposta após longos 260 dias (de 27.07.2021 até o dia 13.04.2022), prazo que não se revela adequado nem razoável, penalizando em demasia o consumidor por situação à qual ele não deu causa em momento algum, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. É verdade que a lei não prevê prazo para o fornecimento de peças de reposição e execução dos serviços de reparo. Por outro lado, não é razoável admitir que as empresas fornecedoras disponham de tempo indeterminado para tanto. Não podem privar o consumidor do uso do bem por período excessivo de tempo, caso em que responderão pelos danos causados em decorrência de tal privação. Conquanto não se desconheça que o prazo para reparo seja estimativo, o certo é que a ré não justificou e nem comprovou o motivo de a abertura do sinistro ter ocorrido em 27.07.2021, tal como por ela alegado e o veículo entregue reparado apenas em 13.04.2021. Nem em razão de eventual complexidade ou extensão dos reparos a serem feitos, o que não restou provado, não é justificável a demora de 260 dias. Nessa conformidade, assiste ao autor o direito de ser indenizado pelos danos decorrentes da demora injustificada na execução dos serviços. A jurisprudência não discrepa deste entendimento.

"RECURSO APELAÇÃO CÍVEL BEM MÓVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. 1. Atraso no conserto de veículo automotor. Demandante que, em virtude de demora no encaminhamento de peças automotivas pela fábrica à concessionária, permaneceu considerável tempo sem a posse de seu veículo. 2. Dano moral. Autor que, em virtude de irregular postura da requerida, locou outro veículo e foi obrigado a ingressar com demanda judicial para compelir a fabricante a fornecer as peças necessárias para o conserto de seu automotor. Dano moral. Ocorrência. Valor indenizatório, contudo, que deve ser estimado em termos razoáveis e proporcionais, a fim de consignar sua natureza punitiva e ao mesmo tempo reparadora, sem implicar em enriquecimento ilícito. Sentença reformada. Recurso de apelação integralmente provido para impor à requerida o pagamento de indenização por danos morais, ajustadas as verbas sucumbenciais" (TJSP, Ap. 0204563-30.2012.8.26.0100, Relator(a): Marcondes D'Ângelo, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 27/08/2015, Data de registro: 01/09/2015)

Trata-se de atraso que, de fato, refoge ao razoável e é suficiente a fazer incidir, em desfavor da demandada, a regra insculpida no artigo 14, do CDC, respondendo a requerida pela reparação dos danos que advieram ao autor da falha na prestação de serviços.

De acordo com o disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviço têm responsabilidade objetiva, de forma que a seguradora responde pelo serviço defeituoso realizado por oficinas credenciadas. Ainda, a responsabilidade, além de objetiva, é solidária, entre a seguradora e a oficina indicada para realização dos reparos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, diante da parceria comercial estabelecida entre elas, em que há benefícios e privilégios mútuos.

Diante disso, é evidente que eventuais entraves ocorridos na relação comercial estabelecida entre a oficina mecânica/seguradora e eventuais fabricantes/fornecedores de peças não são oponíveis ao consumidor. Logo, a oficina mecânica, enquanto prestadora de serviço e fornecedora de peças e equipamentos, incorre em culpa pela demora no reparo do veículo e devolução ao consumidor, deixando, ainda, de lhe prestar informações claras e suficientes para compreender os infortúnios.

Dessa forma, forçoso reconhecer que o autor faz jus a ser indenizado pelos prejuízos sofridos pela demora na entrega de seu veículo, de 260 (duzentos e sessenta) dias após a abertura do sinistro, vez que inexiste justificativa ou excludente de responsabilidade para fundamentar tamanha demora no conserto do automóvel.

Observo, contudo, que não há pedido expresso e específico na inicial para condenação da oficina requerida em lucros cessantes, muito menos em danos morais,

consoante se vê as fls.18, itens "f" e "g", de modo que, a condenação deve ficar adistrita ao pedido formulado tão somente em relação a seguradora corré.

Passo a análise dos pedidos indenizatórios.

Quanto ao pedido de danos morais, os fatos narrados não podem ser considerados meros dissabores da vida cotidiana, sob o ponto de vista do consumidor que se viu privado do uso regular do automóvel, em razão da demora injustificada da requerida em solucionar o problema, de modo que resta afastada a cláusula 4.1, letra "a" - pág 45, que exclui a indenização por danos morais em caso de infortúnios.

É manifesto o descaso no trato como consumidor, não se cuidando de mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, vez que a negligência da ré (e de sua preposta) ultrapassou os limites da normalidade e tolerância, acarretando lesão aos direitos da personalidade da parte autora, que devem ser reparados.

A privação do veículo utilizado pelo autor por tempo expressivo ultrapassa o mero transtorno ou aborrecimento, ensejando dano moral indenizável, notadamente porque, o automóvel era utilizado para trabalho como motorista de aplicativo UBER, além de que nos dias de hoje pode ser considerado um bem imprescindível para o desempenho das atividades cotidianas. Logo, reputo demonstrada a configuração do dano moral no caso, impondo-se o arbitramento de verba reparatória condizente com os prejuízos sofrido.

É conveniente lembrar que o dano moral não é propriamente indenizável, mas sim compensável, visto que não acarreta prejuízo financeiro.

O ressarcimento, nesse passo, tem por escopo amenizar a dor e o sofrimento e proporcionar ao lesado um conforto capaz de mitigar tais sentimentos, permitindo-lhe compensá-los com a satisfação de desejos materiais ou ideais ainda não realizados.

No que diz respeito ao valor indenizatório moral, MARIA HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: "Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine" (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação do "quantum" indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p. 266/267).

Oportuna também, nesse passo, ao menos no tocante à extensão do dano para fins de reparação, a lição de SÉRGIO CAVALIERI: "Por outro lado, a gravidade apreciar-se-á em função da tutela do direito: o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado". "Nessa linha de princípio, só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Programa de Responsabilidade Civil, Atlas, 7ª, p.80).

O dano moral não é somente indenizável quando implica na provocação de abalo ao nome e a imagem da pessoa, mas também quando há como consequência do ato ilícito o sofrimento psicológico.

Consoante aos ensinamentos de Antônio Junqueira de Azevedo, "caberia, ainda, perguntar se o dano-evento pode ser somente no corpo(no que somos) e no patrimônio (no que temos). Se não entendermos o que somos e o que temos de modo muito limitado, a resposta é negativa, porque, no que somos, não está somente o corpo e sua integridade física, mas também sua integridade bio-físico-química (ou bem-estar e saúde psíquica, como querem outros), e, no nosso patrimônio, desde que se use 'patrimônio' em linguagem a-técnica, incluindo 'patrimônio moral', está também nossa 'figura social' ou imagem na sociedade. Ora, ainda aqui, o dano-evento, em qualquer uma dessas duas novas hipóteses, poderá carretar prejuízos ou de ordem patrimonial ou de ordem moral tanto uma ofensa a saúde sem diminuição da integridade física quanto uma ofensa à honra podem prejudicar os negócios do

ofendido ou fazer sofrer a vítima psicologicamente”(Cadastros de restrição ao crédito. Conceito de danos moral. Estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 291-292).

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que o requerido-fornecedor corrija seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar dano ou sua propagação ao consumidor. Neste sentido:

“O valor da reparação dos danos deve ser suficiente para que se restabeleça o equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em retribuição, na concepção aristotélica de Justiça. O valor também deve apresentar-se em consonância com os objetivos da indenização por danos morais, quais sejam, a reparação do sofrimento, do dano causado ao ofendido pela conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao ofensor para que não volte a incidir na mesma falta. Portanto, a estimativa do dano moral deve ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta do réu e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as partes” (TJ/SP Apelação 1028030-43.2015.8.26.0506 23ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCO DE GODOI J. 05.04.2017).

Reconhecida a culpa do requerido, impõe-se a condenação, passando-se ao arbitramento do quantum indenizatório.

Sabe-se que não há norma legal que regulamente a fixação de indenização por danos morais, tendo o ordenamento jurídico nacional adotado o critério aberto, segundo o qual deixa-se a árdua missão ao arbítrio do juiz, embora sem se descurar que a aplicação da normatividade jurídica deve sempre se atentar para os fins sociais que se destinam, conforme art. 8º do CPC e art. 5º da LINDB.

Assim, a doutrina e a jurisprudência apontaram alguns fatores para nortear o arbitramento da verba indenizatória, como a intensidade e duração da dor sofrida, a gravidade do fato causador do dano, a condição pessoal e social do lesado, o grau de culpa e a situação econômica do lesante. Com efeito, segundo a doutrina, a compensação dos danos morais, deve lastrear-se nos seguintes fatores: a) a intensidade e duração da dor sofrida; b) a gravidade do fato causador do dano; c) a condição pessoal (idade, sexo, etc.) e social do lesado; d) o grau de culpa do lesante; e) a situação econômica do lesante.

A este respeito, ensina o jurista Carlos Alberto Bittar: “[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser a quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante” (In: Reparação civil por danos morais. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p.233).

Considerando estes aspectos, fixo a compensação por danos morais em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), em obediência os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de compensar o sofrimento pelo autor pela demora excessiva no conserto do veículo.

Em relação aos lucros cessantes, melhor sorte não assiste ao autor.

Embora o autor tenha demonstrado que trabalha como motorista de aplicativo UBER (fls.258-290), bem como que não pôde se utilizar do veículo para seu trabalho desde a data do acidente (22.07.2021), até o dia em que o veículo lhe foi entregue reparado (13.04.2022), no termo de adesão entabulado entre as partes há previsão expressa afastando o ressarcimento dos lucros cessantes e dos danos emergentes que eventualmente decorram da paralisação do veículo protegido (item 4.1, letra “b” - pág. 45). Ademais, houve o fornecimento do carro reserva pela prazo estabelecido no contrato.

Logo, por este motivo, a despeito da eventual demora no conserto pela oficina mecânica credenciada, não houve demonstração de qualquer ilícito contratual ou extracontratual praticado pela ré que justifique o ressarcimento pretendido, de



modo que se o requerente utilizava o veículo ao trabalho, a paralisação não autoriza indenização.

O contrato de seguro trata-se de contrato bilateral e oneroso, pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas, com vantagens recíprocas, devendo guardar ambas, assim na conclusão, quanto na execução do contrato, a se dá extremo valor ao quanto originalmente ajustado pelas partes contratantes.

Observe-se, ademais, que tamanha é a importância conferida ao ordenamento jurídico pátrio às cláusulas e limites da cobertura securitária pactuados pelas partes, que as normas do Código Civil determinam que a prova do contrato deve ser feita pela apólice que, ainda, deverá expressamente conter todos os riscos assumidos, devidamente especificados, além do limite da garantia e do prêmio devido (arts. 757 a 760 do CC).

Portanto, não há obrigação da seguradora em indenizar os requerentes além dos termos do contrato, eis que apresentado o veículo em vistoria e encaminhado à oficina autorizada, autorizou a cobertura da apólice em questão.

Ressalte-se que a interpretação dos contratos de seguro deve ser restritiva, de modo que se deve corresponder exatamente aos riscos predeterminados contratados, nos termos dos artigos 757 e 759, ambos do Código Civil, também assim se faz quanto às cláusulas de exclusão.

Por fim, considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. Ainda, em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO - AGV, a pagar ao autor indenização por danos morais no montante de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde o presente arbitramento (Súmula nº 362 do C. STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54, do C. STJ).

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, as despesas processuais serão rateadas entre as partes, em 50% para cada, ressalvada a gratuidade concedida à parte autora. E, como decorrência, os honorários devidos aos advogados do autor e dos réus são arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC, sem compensação desta última verba - arts. 85, §14º, c/c 86, caput, CPC, a ser corrigido (art. 389 do CC), desde seu ajuizamento, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os juros moratórios de 1% ao mês (art. art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º do CTN) correm do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo artigo 85, §16º do CPC. Exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º do CPC e art. 10 da Lei 1.060/50, em relação ao autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Observo que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ).

Determino ainda que, sem nova conclusão, caso haja recurso (principal ou adesivo), dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 § 1º CPC). Após subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Com o advento da Lei 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do art. 1.010, § 3º, a seguir transcrito: “Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” Tendo em vista a expressa revogação do art. 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG nº 17/2016), bem como a nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (art. 1.010, § 3º), proceda esta unidade judiciária conforme o Provimento CG nº 01/2020.

Ao depois, anote-se neste, na movimentação unitária, o "Cód. 60690 - Trânsito em Julgado às partes - com Baixa" e, estando em termos, o "Cód. 22 - Baixa Definitiva" e o "Cód. 61615 - Arquivado Definitivamente", conforme determinado no item 6, do Comunicado CG 1.789/2017, o que fará o presente processo ser, automaticamente, movimentado para a fila de "Processos Arquivados".

Proceda a Serventia a anotação, na hipótese de constar nos autos novos números de documento e quaisquer das partes, pedido contraposto ou litisconsórcio necessário, nos termos do disposto no item 12, Cap. IV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Em atenção ao Provimento CG nº 03/2017, que suprimiu o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, a sentença proferida em autos eletrônicos não está mais sujeita a registro (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cubatão, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA